



Journal Officiel de la République Tunisienne

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Mardi 15 jourmada I 1429 – 20 mai 2008

151^{ème} année

N° 41

Sommaire

Décrets et Arrêtés

Présidence de la République

Attribution de l'Ordre du 7 Novembre 1987 1532

Premier Ministère

Nomination de sous-directeurs..... 1532

Nomination de chefs de service 1532

Nomination d'un membre au conseil d'administration de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne 1532

Ministère des Affaires Etrangères

Nomination de chefs de division..... 1532

Arrêté du ministre des affaires étrangères du 15 mai 2008, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'ingénieur en chef..... 1532

Arrêté du ministre des affaires étrangères du 15 mai 2008, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'ingénieur en chef appartenant au corps commun des ingénieurs des administrations publiques 1533

Arrêté du ministre des affaires étrangères du 15 mai 2008, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de conservateur de bibliothèques ou de documentation..... 1533

Arrêté du ministre des affaires étrangères du 15 mai 2008, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de bibliothécaire ou de documentaliste..... 1534

Arrêté du ministre des affaires étrangères du 15 mai 2008, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'analyste central.....	1534
Arrêté du ministre des affaires étrangères du 15 mai 2008, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'analyste	1534
Arrêté du ministre des affaires étrangères du 15 mai 2008, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de programmeur.....	1535
Arrêté du ministre des affaires étrangères du 15 mai 2008, portant ouverture d'un examen professionnel sur épreuves pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie « B » dans le grade de secrétaire d'administration du corps administratif commun des administrations publiques	1535
Ministère des Finances	
Décret n° 2008-1858 du 13 mai 2008, fixant les modalités d'application de l'article 112 du code des droits et procédures fiscaux relatif à la subordination du transfert des revenus imposables par les étrangers à la régularisation de leur situation fiscale.....	1535
Ministère de l'Agriculture et des Ressources Hydrauliques	
Décret n° 2008-1859 du 13 mai 2008, fixant la composition de l'organisme de contrôle et de certification des appellations d'origine contrôlée et des indications de provenance des produits agricoles et les conditions de sa désignation	1538
Nomination d'un chef de service	1539
Octroi d'un congé pour la création d'entreprise.....	1539
Nomination d'un membre au conseil d'administration du groupement interprofessionnel des produits avicoles et cunicoles.....	1539
Ministère de l'Environnement et du Développement Durable	
Octroi d'un congé pour la création d'entreprise.....	1539
Ministère de l'Industrie, de l'Energie et des Petites et Moyennes Entreprises	
Octroi d'un congé pour la création d'entreprise.....	1539
Ministère de l'Équipement, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire	
Décret n° 2008-1864 du 13 mai 2008, portant approbation de la révision du plan d'aménagement urbain de la commune du Kef, gouvernorat du Kef	1539
Décret n° 2008-1865 du 13 mai 2008, portant approbation de la révision du plan d'aménagement urbain de la ville de Haffouz, gouvernorat de Kairouan	1540
Décret n° 2008-1866 du 13 mai 2008, portant approbation du plan d'aménagement urbain de la localité d'El Garia, gouvernorat de Bizerte.....	1541
Décret n° 2008-1867 du 13 mai 2008, portant approbation de la révision du plan d'aménagement urbain de la ville de Ras Jebel, gouvernorat de Bizerte.....	1541
Arrêté de la ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 14 mai 2008, portant délimitation des zones requérant la révision du plan d'aménagement urbain du village d'El Bokri, délégation de Sidi Thabeb, gouvernorat de l'Ariana	1542
Ministère des Technologies de la Communication	
Décret n° 2008-1868 du 13 mai 2008, portant création d'une unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de développement de l'économie numérique et fixant son organisation et les modalités de son fonctionnement	1543
Ministère de la Culture et de la Sauvegarde du Patrimoine	
Décret n° 2008-1869 du 13 mai 2008, réglementant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels à l'organisme tunisien de protection des droits d'auteurs	1545
Ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Éducation Physique	
Arrêté du ministre de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique du 14 mai 2008, portant nomination d'un ordonnateur secondaire.	1547
Ministère de la Santé Publique	
Nomination d'un professeur hospitalo-universitaire en médecine dentaire.....	1548
Maintien en activité dans le secteur public.....	1548
Arrêté du ministre de la santé publique du 14 mai 2008, portant délégation de signature en matière disciplinaire.....	1548
Arrêtés du ministre de la santé publique du 14 mai 2008, portant délégation de signature	1549

Ministère de l'Education et de la Formation

Nomination de sous-directeurs.....	1550
Nomination d'un chef de service	1550
Octroi d'un congé pour la création d'entreprise.....	1550

Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la Technologie

Décret n° 2008-1878 du 13 mai 2008 , portant suppression de l'unité de gestion par objectifs pour l'achèvement de la mise en place du technopole de Borj-Cedria.....	1550
Nomination d'un secrétaire général d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche	1550
Nomination d'un directeur d'établissement des œuvres universitaires de la catégorie (A)...	1550
Nomination d'un secrétaire principal d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche.....	1550
Nomination de directeurs d'établissement des œuvres universitaires de la catégorie (B)...	1550
Nomination d'un chef de service	1551
Nomination d'un secrétaire d'université.....	1551
Nomination d'un secrétaire d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche	1551
Nomination de maîtres de conférences.....	1551
Maintien en activité dans le secteur public.....	1551

décrets et arrêtés

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

L'ORDRE DU 7 NOVEMBRE 1987

Par décret n° 2008-1850 du 28 avril 2008.

Est attribué le grand cordon de l'Ordre du 7 Novembre 1987 à Son Excellence Monsieur Nicolas Sarkozy, Président de la République Française.

PREMIER MINISTERE

NOMINATIONS

Par décret n° 2008-1851 du 14 mai 2008.

Monsieur Youssef Manai, gestionnaire de documents et d'archives, est chargé des fonctions de sous-directeur de la coordination et du suivi au secrétariat général à l'école nationale d'administration.

Par décret n° 2008-1852 du 14 mai 2008.

Monsieur Chokri Ktita, conservateur des bibliothèques et de documentation, est chargé des fonctions de sous-directeur de la bibliothèque et de la documentation au centre d'expertise et de recherches administratives à l'école nationale d'administration.

Par décret n° 2008-1853 du 14 mai 2008.

Monsieur Mehrez Hafsi, administrateur, est chargé des fonctions de chef de service d'administration centrale à la direction générale de la formation et du perfectionnement des compétences au Premier ministère.

Par décret n° 2008-1854 du 14 mai 2008.

Madame Sonia Baioudh, conseiller des services publics, est chargée des fonctions de chef de service de l'encadrement et de l'évaluation à l'unité de la formation du cycle supérieur à la direction de la formation des cadres supérieurs et moyens à l'école nationale d'administration.

Par décret n° 2008-1855 du 14 mai 2008.

Monsieur Ali Balti, administrateur, est chargé des fonctions de chef de service d'administration centrale aux services du conseiller juridique et de législation du gouvernement au Premier ministère.

Par arrêté du Premier ministre du 15 mai 2008.

Monsieur Hichem El Mekaoui est nommé membre représentant le ministère des finances au conseil d'administration de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne, et ce, en remplacement de Monsieur Essadak Eljoumli.

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

NOMINATIONS

Par décret n° 2008-1856 du 14 mai 2008.

Monsieur Moez Ben Mim, conseiller des affaires étrangères, est chargé des fonctions de chef de division Mauritanie à la direction générale des affaires politiques, économiques et de coopération pour le monde arabe et les organisations arabes et islamiques au ministère des affaires étrangères.

Par décret n° 2008-1857 du 14 mai 2008.

Monsieur Kais Kabteni, conseiller des affaires étrangères, est chargé des fonctions de chef de division Etats Unis d'Amérique à la direction générale des affaires politiques, économiques et de coopération pour les pays d'Amérique, l'Asie pacifique et les organisations régionales américaines et asiatiques au ministère des affaires étrangères.

Arrêté du ministre des affaires étrangères du 15 mai 2008, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'ingénieur en chef.

Le ministre des affaires étrangères,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 99-819 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps commun des ingénieurs des administrations publiques.

Arrête :

Article premier - Le concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'ingénieur en chef est ouvert aux ingénieurs principaux, justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture de la liste des candidatures.

Art. 2 - Le concours interne susvisé est ouvert par arrêté du ministre des affaires étrangères. Cet arrêté fixe :

- le nombre d'emplois mis en concours,
- la date de clôture de la liste des candidatures,
- la date de réunion du jury du concours.

Art. 3 - Les candidats au concours interne susvisé doivent adresser leur demande de candidature par la voie hiérarchique au secrétariat général accompagnée des pièces suivantes :

- un curriculum vitae,
- Un dossier comprenant les pièces justificatives des services accomplis par le candidat au sein de l'administration,
- un rapport établi par le candidat portant sur ses activités durant les deux dernières années (participation aux séminaires, conférences, missions accomplies en Tunisie et à l'étranger...) et éventuellement une copie des travaux, recherches et publications.

Ce rapport doit comporter les appréciations du chef de l'administration à laquelle appartient le candidat.

Art. 4 - Le chef de l'administration à laquelle appartient le candidat fournit un rapport d'activités des deux dernières années en tenant compte :

- de l'organisation du travail,
- de la qualité du service,
- des actions de formation, d'encadrement et de recherches,
- des actions réalisées et des résultats obtenus.

Il attribue au candidat une note variant de zéro (0) à vingt (20).

Art. 5 - La composition du jury du concours interne susvisé est fixée par arrêté du Premier ministre.

Art. 6 - Le jury du concours interne susvisé procède à l'évaluation des dossiers présentés conformément aux dispositions du présent arrêté et décerne une note à chaque candidat variant de zéro (0) à vingt (20).

Art. 7 - La liste des candidats admis au concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'ingénieur en chef appartenant au corps commun des ingénieurs des administrations publiques est arrêtée par le ministre des affaires étrangères.

Art. 8 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 15 mai 2008.

Le ministre des affaires étrangères

Abdelwaheb Abdallah

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre des affaires étrangères du 15 mai 2008, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'ingénieur en chef appartenant au corps commun des ingénieurs des administrations publiques.

Le ministre des affaires étrangères,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 99-819 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps commun des ingénieurs des administrations publiques,

Vu l'arrêté du ministre des affaires étrangères du 15 mai 2008, fixant les modalités d'organisation d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'ingénieur en chef appartenant au corps commun des ingénieurs des administrations publiques.

Arrête :

Article premier : Est ouvert au ministère des affaires étrangères, le 2 juillet 2008 et jours suivants, un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'ingénieur en chef appartenant au corps commun des ingénieurs des administrations publiques.

Art. 2 - Le nombre d'emplois à pourvoir est fixé à deux (2).

Art. 3 - La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 2 juin 2008.

Tunis, le 15 mai 2008.

Le ministre des affaires étrangères

Abdelwaheb Abdallah

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre des affaires étrangères du 15 mai 2008, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de conservateur de bibliothèques ou de documentation.

Le ministre des affaires étrangères,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 99-2762 du 6 décembre 1999, portant statut particulier des agents des bibliothèques et de la documentation dans les administrations publiques,

Vu l'arrêté du ministre des affaires étrangères du 14 juin 2004, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de conservateur de bibliothèques ou de documentation.

Arrête :

Article premier - Est ouvert au ministère des affaires étrangères, le 2 juillet 2008 et jours suivants, un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de conservateur de bibliothèques ou de documentation.

Art. 2 - Le nombre d'emplois à pourvoir est fixé à deux (2).

Art. 3 - La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 2 juin 2008.

Tunis, le 15 mai 2008.

Le ministre des affaires étrangères

Abdelwaheb Abdallah

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre des affaires étrangères du 15 mai 2008, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de bibliothécaire ou de documentaliste.

Le ministre des affaires étrangères,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 99-2762 du 6 décembre 1999, portant statut particulier des agents des bibliothèques et de la documentation dans les administrations publiques,

Vu l'arrêté du ministre des affaires étrangères du 27 août 2001, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de bibliothécaire ou de documentaliste.

Arrête :

Article premier - Est ouvert au ministère des affaires étrangères, le 2 juillet 2008 et jours suivants, un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de bibliothécaire ou de documentaliste.

Art. 2 - Le nombre d'emplois à pourvoir est fixé à un (1) seul poste.

Art. 3 - La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 2 juin 2008.

Tunis, le 15 mai 2008.

Le ministre des affaires étrangères

Abdelwaheb Abdallah

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre des affaires étrangères du 15 mai 2008, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'analyste central.

Le ministre des affaires étrangères,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 99-365 du 15 février 1999, portant statut particulier au corps des analystes et des techniciens de l'informatique des administrations publiques, tel qu'il a été modifié par le décret n° 99-1017 du 10 mai 1999,

Vu l'arrêté du ministre des affaires étrangères du 14 juin 2004 fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'analyste central.

Arrête :

Article premier - Est ouvert au ministère des affaires étrangères, le 2 juillet 2008 et jours suivants, un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'analyste central.

Art. 2 - Le nombre d'emplois à pourvoir est fixé à un (1) seul poste.

Art. 3 - La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 2 juin 2008.

Tunis, le 15 mai 2008.

Le ministre des affaires étrangères

Abdelwaheb Abdallah

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre des affaires étrangères du 15 mai 2008, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'analyste.

Le ministre des affaires étrangères,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 99-365 du 15 février 1999, portant statut particulier au corps des analystes et des techniciens de l'informatique des administrations publiques, tel qu'il a été modifié par le décret n° 99-1017 du 10 mai 1999,

Vu l'arrêté du ministre des affaires étrangères du 14 juin 2004, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'Analyste.

Arrête :

Article premier - Est ouvert au ministère des affaires étrangères, le 2 juillet 2008 et jours suivants, un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'analyste.

Art. 2 - Le nombre d'emplois à pourvoir est fixé à un (1) seul poste.

Art. 3 - La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 2 juin 2008.

Tunis, le 15 mai 2008.

Le ministre des affaires étrangères

Abdelwaheb Abdallah

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre des affaires étrangères du 15 mai 2008, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de programmeur.

Le ministre des affaires étrangères,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 99-365 du 15 février 1999, portant statut particulier au corps des analystes et des techniciens de l'informatique des administrations publiques, tel qu'il a été modifié par le décret n° 99-1017 du 10 mai 1999,

Vu l'arrêté du ministre des affaires étrangères du 14 juin 2004, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de programmeur.

Arrête :

Article premier - Est ouvert au ministère des affaires étrangères, le 2 juillet 2008 et jours suivants, un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de programmeur.

Art. 2 - Le nombre d'emplois à pourvoir est fixé à un (1) seul poste.

Art. 3 - La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 2 juin 2008.

Tunis, le 15 mai 2008.

Le ministre des affaires étrangères

Abdelwaheb Abdallah

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre des affaires étrangères du 15 mai 2008, portant ouverture d'un examen professionnel sur épreuves pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie « B » dans le grade de secrétaire d'administration du corps administratif commun des administrations publiques.

Le ministre des affaires étrangères,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 98-1936 du 2 octobre 1998, portant statut particulier des agents temporaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu l'arrêté du Premier ministre du 25 avril 2001, fixant les modalités d'organisation d'un examen professionnel sur épreuves pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie « B » dans le grade de secrétaire d'administration du corps administratif commun des administrations publiques.

Arrête :

Article premier - Est ouvert au ministère des affaires étrangères, le 2 juillet 2008 et jours suivants, un examen professionnel sur épreuves pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie « B » dans le grade de secrétaire d'administration du corps administratif commun des administrations publiques.

Art. 2 - Le nombre d'emplois à pourvoir est fixé à deux (2).

Art. 3 - La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 2 juin 2008.

Tunis, le 15 mai 2008.

Le ministre des affaires étrangères

Abdelwaheb Abdallah

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DES FINANCES

Décret n° 2008-1858 du 13 mai 2008, fixant les modalités d'application de l'article 112 du code des droits et procédures fiscaux relatif à la subordination du transfert des revenus imposables par les étrangers à la régularisation de leur situation fiscale.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu la loi n° 2007-70 du 27 décembre 2007, portant loi de finances pour l'année 2008,

Vu le code des droits et procédures fiscaux promulgué par la loi n° 2000-82 du 9 août 2000 et notamment son article 112,

Vu le code du travail promulgué par la loi n° 66-27 du 30 avril 1966 et tous les textes qui l'ont modifié ou complété dont le dernier est la loi n° 2007-19 du 2 avril 2007 et notamment l'article 258 et suivants du code,

Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances,

Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, relatif à l'organisation du ministère des finances, tel que modifié et complété par les textes subséquents dont le dernier est le décret n°2007-1198 du 14 mai 2007,

Vu le décret n° 93-1880 du 13 septembre 1993, relatif au système d'information et de communication administrative,

Vu le décret n° 95-826 du 2 mai 1995, fixant la liste des attestations administratives qui peuvent être octroyées aux usagers par les services du ministère de la formation professionnelle et de l'emploi et les établissements publics et entreprises publiques sous tutelle,

Vu le décret n° 96-262 du 14 février 1996, fixant la liste des attestations administratives pouvant être délivrées aux usagers par les services du ministère des finances et les établissements et entreprises publics sous tutelle,

Vu le décret n° 98-2109 du 2 novembre 1998, fixant les conditions et les modalités de délivrance du quitus fiscal pour départ définitif aux étrangers résidents ou exerçant une activité en Tunisie,

Vu l'avis du ministre de l'intérieur et du développement local,

Vu l'avis du ministre de l'emploi et de l'insertion professionnelle des jeunes,

Vu l'avis du gouverneur de la banque centrale de Tunisie,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier - Les personnes physiques et les personnes morales citées à l'article 112 du code des droits et procédures fiscaux sont tenues de présenter une attestation de régularisation de la situation fiscale au titre de tous les droits et taxes exigibles ou une attestation d'exonération des revenus ou bénéfices prévue au même article auprès :

- des services du ministère de l'intérieur et du développement local lors de la demande du certificat de changement de résidence,

- des services des douanes lors du rapatriement d'effets personnels ou de matériels,

- des services de la banque centrale de Tunisie ou des intermédiaires agréés lors du transfert des revenus ou bénéfices vers l'étranger.

La présentation de l'attestation d'exonération précitée n'est pas exigée lorsqu'il s'agit de revenus ou bénéfices situés en dehors du champ d'application de l'impôt ou qui en sont exonérés en vertu de la législation fiscale en vigueur à condition de mentionner au sein de la demande de transfert la catégorie des revenus ou bénéfices précités et le support légal de leur exonération.

Art. 2 - L'attestation de régularisation de la situation fiscale ou l'attestation d'exonération des revenus ou bénéfices dont la catégorie et le support légal de leur exonération ne sont pas portés sur la demande de transfert, est délivrée sur demande rédigée selon un modèle établi par l'administration et déposée auprès du service de contrôle des impôts compétent.

La demande doit être présentée en ce qui concerne :

- les étrangers résidents qui changent leur lieu de résidence hors de la Tunisie et les personnes non résidentes et établies en Tunisie par la personne concernée ou la personne mandatée conformément à la loi,

- les personnes non résidentes et non établies qui réalisent des revenus de source tunisienne soumis à une retenue à la source libératoire ou exonérés d'impôt par les personnes établies en Tunisie débitrices des montants payés à ce titre,

- les titulaires de pensions ou de rentes viagères de source tunisienne par les débiteurs des pensions ou des rentes.

Ladite demande doit être accompagnée :

- des copies des quittances de dépôt des déclarations et de paiement des taxes et droits exigibles,

- d'une copie de l'attestation de retenue à la source libératoire au titre de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée pour les revenus qui y sont soumis.

Les salariés doivent, en outre, joindre à leurs demandes :

- une fiche d'identification rédigée et signée par l'employeur comportant notamment l'identité du salarié, sa nationalité, sa situation familiale, son lieu de résidence, le montant des salaires, traitements, rétributions, primes et la valeur des avantages en nature perçus en Tunisie et de l'étranger selon un modèle établi par l'administration. Dans le cas où il n'a bénéficié d'aucune rétribution ou d'aucun avantage de l'étranger en contrepartie de son travail en Tunisie, la fiche doit en faire mention,

- une copie du contrat de location du lieu de résidence dûment enregistré à la recette des finances ou tout document indiquant le lieu de résidence en Tunisie.

- une copie de la carte de séjour,

- une copie du visa du contrat de travail ou une attestation de non soumission au visa du contrat de travail délivrée par les services du ministère de l'emploi et de l'insertion professionnelle des jeunes.

Art. 3 - Les établissements de crédit peuvent demander une attestation de régularisation de la situation fiscale ou une attestation d'exonération des revenus au titre du montant global des intérêts ou des revenus de capitaux mobiliers objet du transfert revenant aux non résidents et non établis pour chaque opération de transfert, nonobstant le nombre des bénéficiaires des revenus.

Dans ce cas, ils doivent joindre à la demande un état détaillé comportant notamment :

- l'identité des bénéficiaires des intérêts ou des revenus des capitaux mobiliers et l'Etat de leur résidence,
- le montant total brut des intérêts ou des revenus de capitaux mobiliers,
- le taux de la retenue à la source appliqué et le montant de la retenue à la source opérée,
- le montant total net des intérêts et revenus de capitaux mobiliers objet du transfert.

Art. 4 - Les débiteurs de pensions et de rentes viagères au profit des non résidents peuvent demander une attestation de régularisation de la situation fiscale ou une attestation d'exonération des pensions ou des rentes viagères au titre de chaque année nonobstant le nombre des opérations de transfert effectuées au cours de l'année concernée.

Dans ce cas, ils sont tenus de joindre à leur demande un état détaillé comportant notamment :

- l'identité des bénéficiaires des pensions ou des rentes viagères et l'Etat de leur résidence,
- le montant total brut des pensions et des rentes viagères,
- le montant de la retenue à la source opérée,
- le montant total net des pensions ou des rentes viagères objet du transfert.

Art. 5 - Le service de contrôle des impôts compétent est tenu de délivrer l'attestation de régularisation de la situation fiscale ou l'attestation d'exonération des revenus ou bénéfices objet du transfert dans un délai maximum de cinq jours à compter de la date du dépôt de la demande accompagnée des documents visés aux articles 2,3 et 4 du présent décret.

Art. 6 - En cas de refus de la demande, le service de contrôle des impôts compétent est tenu d'en informer le demandeur par écrit et d'indiquer les motifs du refus. Le défaut de réponse à la demande dans les délais prévus par l'article 5 du présent décret vaut refus tacite de la demande.

Le refus de la demande fait état de la possibilité d'introduire une requête devant une commission chargée du réexamen des demandes relatives aux attestations de régularisation de la situation fiscale et aux attestations d'exonération des revenus ou bénéfices.

Art. 7 - La requête de réexamen des demandes relatives à l'attestation de régularisation de la situation fiscale ou à l'attestation d'exonération des revenus ou bénéfices est introduite par l'intéressé auprès du service de contrôle des impôts compétent qui est chargé de la transmettre à son tour à la commission visée à l'article 6 du présent décret.

Les intéressés peuvent également introduire la requête directement devant la commission précitée.

Art. 8 - La commission visée à l'article 6 du présent décret est rattachée à la direction générale des impôts, elle est chargée de statuer sur les requêtes de réexamen des demandes d'obtention d'une attestation de régularisation de la situation fiscale ou d'une attestation d'exonération des revenus ou bénéfices.

Ladite commission est composée :

- du directeur général des impôts ou de son représentant : président,
- d'un représentant de l'unité du contentieux fiscal et de conciliation juridictionnelle : membre,
- d'un représentant de l'unité de la programmation, de la coordination et de la conciliation administrative : membre,
- d'un représentant de l'unité de l'inspection des services fiscaux : membre,
- d'un représentant de la direction générale des études et de la législation fiscales : membre,
- d'un représentant de la direction générale de la comptabilité publique et du recouvrement : membre.

Art. 9 - Les réunions de la commission se déroulent au siège de la direction générale des impôts autant de fois qu'il est nécessaire en présence obligatoirement de son président et de deux membres au moins.

La direction générale des impôts est chargée du secrétariat de la commission, il est tenu à cet effet un registre comportant toutes les requêtes présentées pour le réexamen des demandes d'obtention de l'attestation de régularisation de la situation fiscale ou de l'attestation d'exonération des revenus ou bénéfices.

Art. 10 - Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix, et en cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Un procès-verbal est établi, dans lequel est consignée la décision de la commission relative à chaque requête, ledit procès-verbal doit être signé par le président et le secrétaire de la commission.

Les décisions de la commission sont notifiées par le directeur général des impôts au moyen des agents de la direction générale des impôts ou par lettre recommandée avec accusé de réception.

Art. 11 - La commission visée à l'article 6 du présent décret est tenue de statuer sur la requête dont elle a été saisie dans un délai maximum de quinze jours à compter de la date du dépôt de la requête de réexamen auprès du service du contrôle des impôts compétent ou de la date de sa saisine directe. Elle doit notifier au demandeur de l'attestation de régularisation de la situation fiscale ou de l'attestation d'exonération des revenus ou bénéfices la suite réservée à sa demande dans le même délai, en cas de refus, sa décision doit être motivée.

Art. 12 - Sont abrogées, toutes les dispositions contraires au présent décret et notamment les dispositions du décret n° 98-2109 du 2 novembre 1998, fixant les conditions et les modalités de délivrance du quitus fiscal aux étrangers résidents ou exerçant une activité en Tunisie.

Art. 13 - Le ministre des finances, le ministre de l'intérieur et du développement local, le ministre de l'emploi et de l'insertion professionnelle des jeunes et le gouverneur de la banque centrale de Tunisie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 13 mai 2008.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DES RESSOURCES HYDRAULIQUES

Décret n° 2008-1859 du 13 mai 2008, fixant la composition de l'organisme de contrôle et de certification des appellations d'origine contrôlée et des indications de provenance des produits agricoles et les conditions de sa désignation.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 99-57 du 28 juin 1999, relative aux appellations d'origine contrôlée et aux indications de provenance des produits agricoles et notamment son article 23,

Vu le décret n° 2000-2389 du 17 octobre 2000, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission technique consultative des appellations d'origine contrôlée et des indications de provenance des produits agricoles, tel que modifié par le décret n° 2005-981 du 24 mars 2005,

Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l'agriculture,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier - Le présent décret fixe la composition de l'organisme de contrôle et de certification des appellations d'origine contrôlée et des indications de provenance des produits agricoles et les conditions de sa désignation.

Art. 2 - L'organisme de contrôle et de certification comprend une instance dirigeante, un comité de certification, un responsable de certification et des inspecteurs opérant dans le cadre d'un organigramme montrant clairement la répartition des responsabilités et la structure hiérarchique de l'organisme et, en particulier, les fonctions d'administration, d'inspection, d'essais et de certification.

Art. 3 - L'organisme de contrôle et de certification est désigné par le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques sur avis de la commission technique consultative des appellations d'origine contrôlée et des indications de provenance des produits agricoles conformément aux conditions suivantes :

- l'indépendance, l'impartialité, la compétence et l'objectivité de l'organisme de contrôle et de certification à l'égard des opérateurs soumis à sa certification,

- les moyens humains, financiers et matériels adéquats ainsi que l'expérience et la fiabilité en matière de contrôle,

- le plan-type de contrôle qui contient une description détaillée des mesures de contrôle et de précaution que l'organisme s'engage à imposer aux opérateurs soumis à son contrôle,

- la maîtrise et l'actualisation de la documentation relative à la certification et la circulation de l'information au niveau de l'organisme, de ses agences et de ses opérateurs,

- le système d'enregistrement qui décrit les modalités selon lesquelles chaque procédure de certification a été appliquée, y compris les rapports d'essais et d'inscription et la sauvegarde de ces registres en toute sûreté.

- Le manuel qualité qui comprend les données suivantes :

- * une déclaration exprimant la politique de qualité,

- * une brève description de la nature juridique de l'organisme de contrôle et de certification,

- * une description de l'organisation de l'organisme de contrôle et de certification, y compris des détails concernant le comité de certification, sa composition, son mandat et son règlement intérieur et la structure hiérarchique de l'organisme et la répartition des tâches.

Art. 4 - L'organisme de contrôle et de certification désigné est chargé de transmettre à l'autorité compétente dans un délai ne dépassant pas le 31 janvier de chaque année une liste nominative des opérateurs soumis à son contrôle et certification à la date du 31 décembre de l'année précédente. Il est également chargé de lui présenter un rapport annuel des opérations de contrôle et de certification exécutées et de l'informer en cas de constatation des irrégularités ou d'infractions concernant la mise en oeuvre des dispositions relatives aux appellations d'origine contrôlée et des indications de provenance des produits agricoles.

Art. 5 - Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques peut retirer les attributions de l'organisme de contrôle et de certification sur proposition de la commission technique consultative des appellations d'origine contrôlée et des indications de provenance des produits agricoles lorsque cet organisme a failli à ses engagements ou ne satisfait plus aux critères énoncés à l'article 3 du présent décret.

Art. 6 - Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 13 mai 2008.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATION

Par décret n° 2008-1860 du 14 mai 2008.

Monsieur Belgacem Khorchani, administrateur conseiller en documents et archives, est chargé des fonctions de chef de service des documents courants et des archives intermédiaires à la direction de la gestion des documents et de la documentation relevant de la direction générale de l'organisation, de l'informatique, de la gestion des documents et de la documentation au ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques.

CONGE POUR LA CREATION D'ENTREPRISE

Par décret n° 2008-1861 du 13 mai 2008.

Le congé pour la création d'une entreprise octroyé à Monsieur Amine Atrous, médecin vétérinaire sanitaire au ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques, est renouvelé pour une deuxième année, à compter du 22 janvier 2008.

NOMINATION

Par arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 14 mai 2008.

Monsieur Mohamed Hassine El Azhari est nommé membre représentant le ministère des finances au conseil d'administration du groupement interprofessionnel des produits avicoles et cunicoles, et ce, en remplacement de Monsieur Maher Saïdane.

MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE

CONGE POUR LA CREATION D'ENTREPRISE

Par décret n° 2008-1862 du 13 mai 2008.

Un congé pour la création d'entreprise est accordé à Monsieur Habib Lahdhiri, ingénieur principal, directeur à l'office national de l'assainissement, pour une année.

MINISTERE DE L'INDUSTRIE, DE L'ENERGIE ET DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES

CONGE POUR LA CREATION D'ENTREPRISE

Par décret n° 2008-1863 du 13 mai 2008.

Il est accordé à Monsieur Mohamed Adnan Bezzaouia, fonctionnaire à la société tunisienne de l'électricité et du gaz, un congé pour la création d'une entreprise, et ce, pour une deuxième année, à compter du 20 novembre 2007.

MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DE L'HABITAT ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Décret n° 2008-1864 du 13 mai 2008, portant approbation de la révision du plan d'aménagement urbain de la commune du Kef, gouvernorat du Kef.

Le Président de la République,

Sur proposition de la ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation de la loi organique des communes, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi organique n° 2006 - 48 du 17 juillet 2006,

Vu le code des eaux promulgué par la loi n° 75-16 du 31 mars 1975, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2001-116 du 26 novembre 2001,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles telle que modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996,

Vu la loi n° 86-17 du 7 mars 1986, portant refonte de la législation relative au domaine public routier de l'Etat,

Vu le code forestier, tel qu'il a été refondu par la loi n° 88 - 20 du 13 avril 1988 et par les textes subséquents qui l'ont modifié et complété et notamment la loi n° 2005-13 du 26 janvier 2005,

Vu le code du patrimoine archéologique, historique et des arts traditionnels promulgué par la loi n° 94-35 du 24 février 1994, tel qu'il a été modifié et complété par la loi n° 2001-118 du 6 décembre 2001,

Vu le code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme promulgué par la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994, tel que modifié et complété par la loi n° 2003-78 du 29 décembre 2003 et modifié par la loi n° 2005-71 du 4 août 2005 et notamment son article 19,

Vu la loi n° 2005-90 du 3 octobre 2005, relative aux parcs urbains,

Vu le décret du 8 juillet 1884, portant création de la commune du Kef,

Vu le décret n° 74-93 du 15 février 1974, fixant les attributions du ministère de l'équipement, tel que complété par le décret n° 92-248 du 3 février 1992,

Vu le décret n° 76-214 du 12 mars 1976, portant approbation du plan d'aménagement de la ville du Kef, tel qu'il a été révisé par le décret n° 92-1031 du 22 mai 1992,

Vu le décret n° 88-693 du 7 mars 1988, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat du Kef,

Vu le décret n° 88-1413 du 22 juillet 1988, portant organisation du ministère de l'équipement et de l'habitat, tel que modifié et complété par le décret n° 92-249 du 3 février 1992 et par le décret n° 2008-121 du 16 janvier 2008,

Vu l'arrêté du ministre de l'équipement et de l'habitat du 3 octobre 1995, fixant les pièces constitutives du plan d'aménagement urbain,

Vu la délibération du conseil municipal du Kef réuni le 31 janvier 2007,

Vu la délibération du conseil régional du gouvernorat du Kef réuni le 23 février 2007,

Vu l'avis du ministre de l'intérieur et du développement local, du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques, du ministre de la culture et de la sauvegarde du patrimoine et du ministre de l'environnement et du développement durable,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier - Est approuvée, la révision du plan d'aménagement urbain de la commune du Kef annexé au présent décret.

Art. 2 - Sont abrogées, les dispositions du décret n° 76-214 du 12 mars 1976 et les dispositions du décret n° 92-1031 du 22 mai 1992 susvisés.

Art. 3 - Le ministre de l'intérieur et du développement local, le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques, la ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire, le ministre de la culture et de la sauvegarde du patrimoine et le ministre de l'environnement et du développement durable sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 13 mai 2008.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2008-1865 du 13 mai 2008, portant approbation de la révision du plan d'aménagement urbain de la ville de Haffouz, gouvernorat de Kairouan.

Le Président de la République,

Sur proposition de la ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,

Vu le code du travail promulgué par la loi n° 66-27 du 30 avril 1966, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2007-19 du 2 avril 2007 et notamment son article 294,

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation de la loi organique des communes, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi organique n° 2006-48 du 17 juillet 2006,

Vu la loi organique n° 89-11 du 4 février 1989, relative aux conseils régionaux, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi organique n° 2006-2 du 9 janvier 2006,

Vu le code des eaux promulgué par la loi n° 75-16 du 31 mars 1975, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2001-116 du 26 novembre 2001,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,

Vu la loi n° 86-17 du 7 mars 1986, portant refonte de la législation relative au domaine public routier de l'Etat,

Vu le code forestier, tel qu'il a été refondu par la loi n° 88-20 du 13 avril 1988 et par les textes subséquents qui l'ont modifié et complété et notamment la loi n° 2005-13 du 26 janvier 2005,

Vu le code du patrimoine archéologique, historique et des arts traditionnels promulgué par la loi n° 94-35 du 24 février 1994, tel que modifié et complété par la loi n° 2001-118 du 6 décembre 2001,

Vu le code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme promulgué par la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994, tel que modifié et complété par la loi n° 2003-78 du 29 décembre 2003 et modifié par la loi n° 2005-71 du 4 août 2005 et notamment son article 19,

Vu la loi n° 2005-90 du 3 octobre 2005, relative aux parcs urbains,

Vu le décret n° 57-120 du 13 décembre 1957, relatif à la création d'une commune à Haffouz,

Vu le décret n° 86-1315 du 18 décembre 1986, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Kairouan,

Vu le décret n° 74-93 du 15 février 1974, fixant les attributions du ministère de l'équipement, tel que complété par le décret n° 92-248 du 3 février 1992,

Vu le décret n° 78-254 du 9 mars 1978, portant révision du plan d'aménagement urbain de la commune de Haffouz,

Vu le décret n° 88-1413 du 22 juillet 1988, portant organisation du ministère de l'équipement et de l'habitat, tel que modifié et complété par le décret n° 92-249 du 3 février 1992 et par le décret n° 2008-121 du 16 janvier 2008,

Vu l'arrêté du ministre de l'équipement et de l'habitat du 3 octobre 1995, portant définition des pièces constitutives du plan d'aménagement urbain,

Vu la délibération du conseil municipal de Haffouz réuni le 20 mai 2004,

Vu la délibération du conseil régional de Kairouan réuni le 29 septembre 2007,

Vu l'avis du ministre de l'intérieur et du développement local, du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques, du ministre de la culture et de la sauvegarde du patrimoine et du ministre de l'environnement et du développement durable,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier - Est approuvée, la révision du plan d'aménagement urbain de la commune de Haffouz annexé au présent décret.

Art. 2 - Sont abrogées, les dispositions du décret susvisé n° 78-254 du 9 mars 1978.

Art. 3 - Le ministre de l'intérieur et du développement local, le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques, la ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire, le ministre de la culture et de la sauvegarde du patrimoine et le ministre de l'environnement et du développement durable sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 13 mai 2008.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2008-1866 du 13 mai 2008, portant approbation du plan d'aménagement urbain de la localité d'El Garia, gouvernorat de Bizerte.

Le Président de la République,

Sur proposition de la ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi organique n° 89-11 du 4 février 1989, relative aux conseils régionaux, telle que complétée par la loi organique n° 93-119 du 27 décembre 1993 et la loi organique n° 2002-8 du 28 janvier 2002,

Vu le code des eaux promulgué par la loi n° 75-16 du 31 mars 1975, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2001-116 du 26 novembre 2001,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, telle que modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996,

Vu la loi n° 86-17 du 7 mars 1986, portant refonte de la législation relative au domaine public routier de l'Etat,

Vu le code forestier, tel qu'il a été refondu par la loi n° 88-20 du 13 avril 1988 et par les textes subséquents qui l'ont modifié et complété et notamment la loi n° 2005-13 du 26 janvier 2005,

Vu le code du patrimoine archéologique, historique et des arts traditionnels promulgué par la loi n° 94-35 du 24 février 1994, tel que modifié et complété par la loi n° 2001-118 du 6 décembre 2001,

Vu le code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme promulgué par la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994, tel que modifié et complété par la loi n° 2003-78 du 29 décembre 2003 et modifié par la loi n° 2005-71 du 4 août 2005 et notamment son article 19,

Vu la loi n° 2005-90 du 3 octobre 2005, relative aux parcs urbains,

Vu le décret n° 74-93 du 15 février 1974, fixant les attributions du ministère de l'équipement, tel que complété par le décret n° 92-248 du 3 février 1992,

Vu le décret n° 86-102 du 16 janvier 1986, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Bizerte,

Vu le décret n° 88-1413 du 22 juillet 1988, portant organisation du ministère de l'équipement et de l'habitat, tel que modifié et complété par le décret n° 92-249 du 3 février 1992,

Vu l'arrêté du ministre de l'équipement et de l'habitat du 3 octobre 1995, portant définition des pièces constitutives du plan d'aménagement urbain,

Vu les délibérations du conseil régional de Bizerte réuni le 28 décembre 2005,

Vu l'avis du ministres de l'intérieur et du développement local, de l'agriculture et des ressources hydrauliques, de la culture et de la sauvegarde du patrimoine et de l'environnement et du développement durable,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier - Est approuvé, le plan d'aménagement urbain de la localité d'El Garia annexé au présent décret.

Art. 2 - Le ministre de l'intérieur et du développement local, le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques, la ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire, le ministre de la culture et de la sauvegarde du patrimoine et le ministre de l'environnement et du développement durable sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 13 mai 2008.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2008-1867 du 13 mai 2008, portant approbation de la révision du plan d'aménagement urbain de la ville de Ras Jebel, gouvernorat de Bizerte.

Le Président de la République,

Sur proposition de la ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,

Vu le code du travail promulgué par la loi n° 66-27 du 30 avril 1966, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2007-19 du 2 avril 2007 et notamment son article 294,

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation de la loi organique des communes, telle qu'elle a été modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi organique n° 2006-48 du 17 juillet 2006,

Vu la loi organique n° 89-11 du 4 février 1989, relative aux conseils régionaux telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi organique n° 2006-2 du 9 janvier 2006,

Vu le code des eaux promulgué par la loi n° 75-16 du 31 mars 1975, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2001-116 du 26 novembre 2001,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,

Vu la loi n° 86-17 du 7 mars 1986, portant refonte de la législation relative au domaine public routier de l'Etat,

Vu le code forestier, tel qu'il a été refondu par la loi n° 88-20 du 13 avril 1988 et par les textes subséquents qui l'ont modifié et complété et notamment la loi n° 2005-13 du 26 janvier 2005,

Vu le code du patrimoine archéologique, historique et des arts traditionnels promulgué par la loi n° 94-35 du 24 février 1994, tel que modifié et complété par la loi n° 2001-118 du 6 décembre 2001,

Vu le code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme promulgué par la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994, tel que modifié et complété par la loi n° 2003-78 du 29 décembre 2003 et modifié par la loi n° 2005-71 du 4 août 2005 et notamment son article 19,

Vu la loi n° 2005-90 du 3 octobre 2005, relative aux parcs urbains,

Vu le décret du 5 décembre 1956, relatif à la création d'une commune à Ras Jebel, tel que modifié et complété par le décret n° 76-240 du 19 mars 1976,

Vu le décret n° 74-93 du 15 février 1974, fixant les attributions du ministère de l'équipement, tel que complété par le décret n° 92-248 du 3 février 1992,

Vu le décret n° 86-102 du 16 janvier 1986, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Bizerte,

Vu le décret n° 88-1413 du 22 juillet 1988, portant organisation du ministère de l'équipement et de l'habitat, tel que modifié et complété par le décret n° 92-249 du 3 février 1992 et par le décret n° 2008-121 du 16 janvier 2008,

Vu le décret n° 91-827 du 28 mai 1991, portant révision du plan d'aménagement de la commune de Ras Jebel (gouvernorat de Bizerte),

Vu l'arrêté du ministre de l'équipement et de l'habitat du 3 octobre 1995, portant définition des pièces constitutives du plan d'aménagement urbain,

Vu la délibération du conseil municipal de Ras Jebel réuni le 28 juillet 2007,

Vu la délibération du conseil régional de Bizerte réuni le 25 septembre 2007,

Vu l'avis du ministre de l'intérieur et du développement local, du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques, du ministre de la culture et de la sauvegarde du patrimoine et du ministre de l'environnement et du développement durable,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier - Est approuvée, la révision du plan d'aménagement urbain de la ville de Ras Jebel annexé au présent décret.

Art. 2 - Sont abrogées, les dispositions du décret susvisé n° 91-827 du 28 mai 1991.

Art. 3 - Le ministre de l'intérieur et du développement local, le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques, la ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire, le ministre de la culture et de la sauvegarde du patrimoine et le ministre de l'environnement et du développement durable sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 13 mai 2008.

Zine El Abidine Ben Ali

Arrêté de la ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 14 mai 2008, portant délimitation des zones requérant la révision du plan d'aménagement urbain du village d'El Bokri, délégation de Sidi Thabeb, gouvernorat de l'Ariana.

La ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,

Sur proposition du gouverneur de l'Ariana,

Vu la loi n° 89-11 du 4 février 1989, portant promulgation de la loi organique des conseils régionaux, telle que modifiée et complétée par la loi organique n° 2006-2 du 9 janvier 2006,

Vu le code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme promulgué par la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994, tel que modifié et complété par la loi n° 2003-78 du 29 décembre 2003 et modifié par la loi n° 2005-71 du 4 août 2005 et notamment son article 14,

Vu le plan d'aménagement du village d'El Bokri, tel qu'approuvé par l'arrêté du 12 novembre 1996,

Vu la délibération du conseil régional de l'Ariana réuni le 16 juillet 2007.

Arrête :

Article premier - Les zones requérant la révision du plan d'aménagement urbain du village d'El Bokri, délégation de Sidi Thabcut, gouvernorat de l'Ariana, sont délimitées par la ligne fermée (A, B, C, D, E, F, G, H) indiquée par la couleur rouge sur le plan annexé au présent arrêté et conformément aux indications insérées dans le tableau suivant :

Points	X	Y
A	18792	99970
B	18600	99654
C	18250	99460
D	18096	98764
E	17748	98330
F	17858	98136
G	18720	98728
H	19205	99190

Art. 2 - Le gouverneur de l'Ariana est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 14 mai 2008.

*La ministre de l'équipement, de l'habitat et de
l'aménagement du territoire*

Samira Khayech Belhaj

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DES TECHNOLOGIES DE LA COMMUNICATION

Décret n° 2008-1868 du 13 mai 2008, portant création d'une unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de développement de l'économie numérique et fixant son organisation et les modalités de son fonctionnement.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des technologies de la communication,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu la loi d'orientation n° 2007-13 du 17 février 2007, relative à l'établissement de l'économie numérique,

Vu la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007, relative à l'initiative économique,

Vu le décret n° 96-49 du 16 janvier 1996, fixant le contenu des plans de mise à niveau de l'administration et les modalités de leur élaboration, réalisation et suivi,

Vu le décret n° 96-1236 du 6 juillet 1996, portant création des unités de gestion par objectifs,

Vu le décret n° 99-2843 du 27 décembre 1999, portant organisation du ministère des communications,

Vu le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant le régime d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels d'administration centrale,

Vu le décret n° 2007-1274 du 21 mai 2007, fixant la liste des activités liées à l'économie numérique,

Vu le décret n° 2007-1290 du 28 mai 2007, fixant les régies et procédures de conclusion des conventions de partenariat dans le domaine de l'économie numérique,

Vu le décret n° 2008-851 du 1^{er} avril 2008, portant création du conseil supérieur de l'entreprise et fixant ses attributions, sa composition et son fonctionnement,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier - Il est créé au ministère des technologies de la communication une unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de développement de l'économie numérique, placée sous l'autorité du ministre des technologies de la communication.

Art. 2 - Les missions de l'unité de gestion par objectifs visée à l'article premier du présent décret consistent en ce qui suit :

- la coordination entre les structures concernées directement par les projets de partenariat entre le secteur public et le secteur privé dans le domaine de l'économie numérique,

- le suivi de l'exécution des décisions et des recommandations relatives à la promotion de l'économie numérique,

- le suivi de la réalisation des projets de partenariat entre le secteur public et le secteur privé dans le domaine de l'économie numérique,

- l'assistance du travail des comités de pilotage des projets de partenariat entre le secteur public et le secteur privé dans le domaine de l'économie numérique dans les différentes structures publiques, et la coordination avec elles concernant la mise en oeuvre de ces projets, l'élaboration des conventions de partenariat et le suivi de leur réalisation,

- la présentation de propositions visant au développement des aspects administratifs et techniques afin de promouvoir davantage les projets de partenariat entre le secteur public et le secteur privé dans le domaine de l'économie numérique,

Et d'une manière générale, l'unité de gestion par objectifs veille à la réalisation de toutes les missions entrant dans le cadre de la réalisation du projet de développement de l'économie numérique.

Art. 3 - La durée de réalisation du projet de développement de l'économie numérique est fixée à quatre (4) ans, l'unité de gestion par objectifs assure durant cette période la réalisation des phases suivantes :

1^{ère} phase : elle s'étend de la date d'entrée en vigueur du présent décret au mois de décembre 2008 et consiste en :

- la participation dans l'élaboration des études et des évaluations portant sur :

- * la mise en place de guides de référence relatifs aux modalités de partenariat entre le secteur public et le secteur privé dans le domaine de l'économie numérique et à la manière d'élaborer des conventions en rapport,

- * la réalisation de rapports d'évaluation des projets proposés par la personne publique pour être réalisés dans le cadre d'un partenariat entre le secteur public et le secteur privé dans le domaine de l'économie numérique,

- la participation dans l'organisation de manifestations de sensibilisation et de formation relatives au partenariat entre le secteur public et le secteur privé dans le domaine de l'économie numérique et la manière de les établir.

2^{ème} phase : elle s'étend du mois de janvier 2009 au mois de décembre 2010 et consiste en :

- la participation dans l'élaboration et l'exécution d'un plan d'action pour la réalisation des projets de partenariat entre le secteur public et le secteur privé dans le domaine de l'économie numérique,

- le suivi de l'exécution des décisions et des recommandations relatives à la promotion de l'économie numérique,

- le suivi de réalisation des projets de partenariat entre le secteur public et le secteur privé dans le domaine de l'économie numérique.

- la présentation de propositions visant au développement des aspects administratifs et techniques afin de promouvoir davantage les projets de partenariat entre le secteur public et le secteur privé dans le domaine de l'économie numérique,

3^{ème} phase : elle s'étend du mois de janvier 2011 au mois de décembre 2011 et consiste en :

- la continuation du suivi de la réalisation des projets de partenariat entre le secteur public et le secteur privé dans le domaine de l'économie numérique,

- l'élaboration d'évaluations des premiers résultats des projets de partenariat mis en place entre le secteur public et le secteur privé dans le domaine de l'économie numérique en se basant sur les données et rapports fournis par les structures publiques,

- l'élaboration d'un rapport sur l'état de l'exécution des décisions et des recommandations se rapportant à la promotion de l'économie numérique.

Art. 4 - Les résultats sont évalués conformément aux critères suivants :

- 1- le respect des délais d'exécution et les efforts entrepris pour les réduire,

- 2- la réalisation des objectifs escomptés et l'augmentation de la productivité,

- 3- les difficultés rencontrées dans la réalisation des projets de l'économie numérique et les mesures entreprises pour les surmonter,

- 4- le régime de suivi et d'évaluation spécifique à l'unité de gestion et son degré d'efficacité pour déterminer les données relatives à la cadence de réalisation et de suivi,

- 5- le degré d'adhésion des parties concernées par le partenariat entre le secteur public et le secteur privé dans le domaine de l'économie numérique, au plan d'action qui a été décidé.

Art. 5 - L'unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de développement de l'économie numérique comprend les emplois fonctionnels suivants :

- un chef d'unité, avec fonction et avantages de directeur général d'administration centrale,

- un directeur, avec fonction et avantages de directeur d'administration centrale, chargé de l'assistance aux personnes publiques concernées par le partenariat entre le secteur public et le secteur privé dans le domaine de l'économie numérique, dans les différentes étapes d'identification des projets, leur approbation et leur réalisation dans le cadre du partenariat,

- un directeur, avec fonction et avantages de directeur d'administration centrale, chargé de la sensibilisation, de l'évaluation et du suivi des projets de partenariat entre le secteur public et le secteur privé dans le domaine de l'économie numérique,

Art. 6 - Il est créé une commission au sein du ministère des technologies de la communication présidée par le ministre des technologies de la communication ou par son représentant, chargée du suivi et de l'évaluation des missions confiées à l'unité de gestion par objectifs conformément aux critères fixés à l'article 4 du présent décret, cette commission est composée des membres suivants :

- un représentant du Premier ministre,

- un représentant du ministère du développement et de la coopération internationale,

- un représentant du ministère des finances,

- un représentant du ministère des technologies de la communication,

- un représentant du ministère de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises,

- un représentant du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie.

Les membres de la commission sont désignés par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre des technologies de la communication.

La commission se réunit sur convocation de son président une fois tous les six mois au moins et chaque fois que la nécessité l'exige. Elle ne peut délibérer valablement qu'en présence de la moitié de ses membres au moins.

Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix de ses membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Le chef de l'unité assure le secrétariat de la commission.

Art. 7 - Le ministre des technologies de la communication soumet un rapport annuel au Premier ministre sur l'activité de l'unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de développement de l'économie numérique, conformément aux dispositions de l'article 5 du décret n° 96-1236 du 6 juillet 1996 susvisé.

Art. 8 - Le ministre des technologies de la communication et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 13 mai 2008.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE
--

Décret n° 2008-1869 du 13 mai 2008, réglementant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels à l'organisme tunisien de protection des droits d'auteurs.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de la culture et de la sauvegarde du patrimoine,

Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital est détenu directement et entièrement par l'Etat ou par les collectivités publiques locales, telle que modifiée et complétée par la loi n° 99-28 du 3 avril 1999 et la loi n° 2003-21 du 17 mars 2003,

Vu la loi n° 89-9 du 1^{er} février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics, telle que modifiée et complétée par la loi n° 94-102 du 10 août 1994, la loi n° 96-74 du 29 juillet 1996, la loi n° 99-38 du 3 mai 1999 et la loi n° 2001-33 du 29 mars 2001, et la loi n° 2006-36 du 12 juin 2006 et notamment son article 33-10,

Vu la loi n° 94-36 du 24 février 1994, relative à la propriété littéraire et artistique,

Vu le décret n° 93-1823 du 6 septembre 1993, fixant les conditions d'obtention des diplômes nationaux sanctionnant les études doctorales, tel que modifié et complété par le décret n° 2001-2493 du 31 octobre 2001 et le décret n° 2003-1665 du 4 août 2003,

Vu le décret n° 93-2333 du 22 novembre 1993, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention des diplômes nationaux du premier cycle et de maîtrise dans les disciplines littéraires et artistiques ainsi que dans celles des sciences humaines, sociales, fondamentales et techniques, tel que modifié et complété par le décret n° 2001-1220 du 28 mai 2001,

Vu le décret n° 96-2230 du 11 novembre 1996, fixant l'organisation administrative et financière de l'organisme tunisien de protection des droits d'auteurs et ses modalités de fonctionnement,

Vu le décret n° 97-552 du 31 mars 1997, portant fixation des attributions des directeurs généraux et des conseils d'entreprise des établissements publics à caractère non administratif et notamment ses articles 2,3 et 7,

Vu le décret n° 2001-2429 du 16 octobre 2001, fixant l'appellation des diplômes nationaux décernés par les établissements d'enseignement supérieur et de recherche en étude d'ingénieurs, en art et métiers, en mastère spécialisé et en études doctorales,

Vu le décret n° 2002-2130 du 30 septembre 2002, relatif au rattachement de structures relevant de l'ex-ministère du développement économique au Premier ministre,

Vu le décret n° 2002-2131 du 30 septembre 2002, portant création de structures au Premier ministre,

Vu le décret n° 2002-2198 du 7 octobre 2002, relatif aux modalités d'exercice de la tutelle sur les établissements publics n'ayant pas le caractère administratif, aux modalités d'approbation de leurs actes de gestion, aux modes et aux conditions de désignation des membres des conseils d'établissement et à la fixation des obligations mise à leur charge,

Vu le décret n° 2005-910 du 24 mars 2005, portant désignation de l'autorité de tutelle sur les entreprises et les établissements publics à caractère non administratif, tel que modifié et complété par le décret 2007-2123 du 21 août 2007 et le décret 2007-2561 du 23 octobre 2007,

Vu le décret n° 2005-1584 du 23 mai 2005, portant approbation du statut particulier du personnel de l'organisme tunisien de protection des droits d'auteurs et le décret n° 2007-1360 du 4 juin 2007, approuvant la modification du dit statut,

Vu le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant le régime d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels d'administration centrale,

Vu le décret n° 2008 -128 du 16 janvier 2008, fixant l'organigramme de l'organisme tunisien de protection des droits d'auteurs,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier - Les emplois fonctionnels de chef de service, de sous-directeur, de directeur, et de secrétaire général à l'organisme tunisien de protection des droits d'auteurs sont attribués par décision du directeur général de l'organisme tunisien de protection des droits d'auteurs.

Art. 2 - L'attribution des emplois fonctionnels cités à l'article premier du présent décret est soumise aux conditions suivantes :

1- l'emploi fonctionnel doit être vacant et prévu par l'organigramme de l'organisme tunisien de protection des droits d'auteurs,

2- le candidat doit remplir les conditions minima fixées au tableau ci-après :

Emploi fonctionnel	Conditions minima
Chef de service	Le candidat doit satisfaire aux deux conditions suivantes : 1- être titulaire de la « sous » catégorie « A1 » ou d'un grade équivalent, - ou être titulaire de la « sous » catégorie « A2 » ou d'un grade équivalent, et avoir une ancienneté dans cette « sous » catégorie ou grade équivalent de cinq (5) ans au moins. 2- et être au moins titulaire d'une maîtrise ou d'un diplôme équivalent ou d'un diplôme de formation homologué à ce niveau, ou avoir suivi avec succès un cycle de formation organisé par l'organisme pour la nomination à l'une des « sous » catégories « A1 » ou « A2 ». Dans le cas où cette deuxième condition fait défaut, l'ancienneté minimum est fixée à quatre (4) ans pour la « sous » catégorie « A1 » ou le grade équivalent et sept (7) ans pour la « sous » catégorie « A2 » ou le grade équivalent.
Sous-directeur	Le candidat doit satisfaire aux deux conditions suivantes : 1- être titulaire de la « sous » catégorie « A1 » ou d'un grade équivalent, et avoir une ancienneté dans cette « sous » catégorie ou grade équivalent de cinq (5) ans au moins, - ou avoir exercé les fonctions de chef de service durant une période minimum de cinq (5) ans. 2- et être au moins titulaire d'une maîtrise ou d'un diplôme équivalent ou d'un diplôme de formation homologué à ce niveau, ou avoir suivi avec succès un cycle de formation organisé par l'organisme pour la nomination à l'une des « sous » catégories « A1 » ou « A2 ». Dans le cas où cette deuxième condition fait défaut, l'ancienneté minimum requise dans la « sous » catégorie ou le grade équivalent ou l'emploi fonctionnel prévus ci-dessus est fixée à sept (7) ans.
Directeur	Le candidat doit satisfaire aux deux conditions suivantes : 1- être titulaire de la « sous » catégorie « A1 » avec une ancienneté de neuf (9) ans au moins dans cette « sous » catégorie ou le grade d'administrateur en chef ou un grade équivalent et avoir une ancienneté de quatre (4) ans au moins dans ce grade. - ou avoir exercé les fonctions de sous-directeur durant une période minimum de quatre (4) ans. 2- et être au moins titulaire d'une maîtrise ou d'un diplôme équivalent ou d'un diplôme de formation homologué à ce niveau, ou avoir suivi avec succès un cycle de formation organisé par l'organisme pour la nomination à l'une des « sous » catégories « A1 » ou « A2 ». Dans le cas où cette deuxième condition fait défaut, l'ancienneté minimum requise dans la « sous » catégorie, le grade ou le grade équivalent ou l'emploi fonctionnel prévus ci-dessus est majorée de trois (3) ans supplémentaires.
Secrétaire général	Le candidat doit satisfaire aux deux conditions suivantes: 1- être titulaire de la « sous » catégorie « A1 » avec une ancienneté de douze (12) ans au moins dans cette « sous » catégorie ou le grade d'administrateur général ou un grade équivalent et avoir une ancienneté de trois (3) ans au moins dans ce grade. - ou avoir exercé les fonctions de directeur durant une période minimum de trois (3) ans. 2- et être au moins titulaire d'une maîtrise ou d'un diplôme équivalent ou d'un diplôme de formation homologué à ce niveau, ou avoir suivi avec succès un cycle de formation organisé par l'organisme pour la nomination à l'une des « sous » catégories « A1 » ou « A2 ». Dans le cas où cette deuxième condition fait défaut, l'ancienneté minimum requise dans la « sous » catégorie, le grade ou le grade équivalent ou l'emploi fonctionnel prévus ci-dessus est majorée de trois (3) ans supplémentaires.

Art. 3 - Les agents chargés de l'un des emplois fonctionnels prévus à l'article 2 du présent décret bénéficient, outre la rémunération afférente à leur catégorie ou grade, des indemnités et avantages attribués à leurs homologues nommés aux emplois fonctionnels de l'administration centrale comme suit :

- chef de service : indemnités et avantages de chef de service d'administration centrale.
- sous-directeur : indemnités et avantages de sous-directeur d'administration centrale.
- directeur : indemnités et avantages de directeur d'administration centrale.
- secrétaire général : indemnités et avantages de directeur général d'administration centrale.

Art. 4 - Le retrait des emplois fonctionnels intervient par décision du directeur général de l'organisme tunisien de protection des droits d'auteurs, sur la base d'un rapport écrit émanant du chef hiérarchique concerné, adressé à l'agent en question en vue de formuler ses observations écrites.

Le retrait des emplois fonctionnels entraîne la privation immédiate des indemnités et avantages afférents à ces emplois.

Toutefois, l'agent en question continue à bénéficier, pendant une période n'excédant pas une année, des indemnités et avantages relatifs à l'emploi fonctionnel qu'il occupait, sous réserve de sa nomination à un autre emploi fonctionnel et à condition :

- a- que le retrait ne résulte pas d'une sanction disciplinaire du deuxième degré,
- b- et que l'intéressé ait exercé cet emploi durant une période de deux ans au moins.

Dans le cas où cette deuxième condition fait défaut, l'agent bénéficie pour une période n'excédant pas une année et tant qu'il n'a pas été chargé d'un autre emploi fonctionnel, des indemnités et avantages afférents à l'emploi fonctionnel immédiatement inférieur à l'emploi dont il a été chargé.

Dans les deux cas, les avantages en nature peuvent être remplacés par leur équivalent en espèce.

Art. 5 - L'intérim des emplois fonctionnels sus-indiqués est attribué aux agents remplissant les conditions prévues à l'article 2 du présent décret. Toutefois la durée de l'ancienneté requise est diminuée d'une année.

L'intérim des emplois fonctionnels est attribué pour la durée d'une année renouvelable une seule fois. L'agent chargé d'un emploi fonctionnel par intérim bénéficie de toutes les indemnités et de tous les avantages y afférents.

L'attribution, le renouvellement et le retrait de l'intérim d'un emploi fonctionnel interviennent par décision du directeur général de l'organisme tunisien de protection des droits auteurs.

Le retrait de l'intérim d'un emploi fonctionnel entraîne la privation immédiate des indemnités et des avantages y afférents.

Art. 6 - La période de l'intérim n'est pas prise en considération dans le calcul de l'ancienneté exigée pour l'octroi de l'un des emplois fonctionnels indiqués à l'article 2 du présent décret.

Art. 7 - Il est mis fin automatiquement à la nomination aux emplois fonctionnels prévus à l'article premier ci-dessus, dans les cas suivants :

- a- la nomination à un autre emploi fonctionnel,
- b- le détachement ou la mutation,
- c- la mise en disponibilité,
- d- l'exercice du service militaire actif,
- e- la durée de la fonction ou de la nomination à l'emploi est limitée dans le temps,
- f- la cessation définitive des fonctions.

Art. 8 - La mise fin à la nomination aux emplois fonctionnels, dans les cas prévus à l'article 7 du présent décret, entraîne la privation immédiate des indemnités et avantages y afférents.

Toutefois, en cas de détachement, de mutation ou de la fin de la durée de l'emploi fonctionnel ou de la nomination à cet emploi, l'agent continue, durant une période n'excédant pas une année et tant qu'il n'a pas été chargé d'un autre emploi fonctionnel, par décision du directeur général de l'organisme tunisien de protection des droits d'auteurs, à bénéficier des indemnités et avantages afférents au dernier emploi fonctionnel attribué conformément aux dispositions du présent décret, à condition qu'il l'ait exercé, par décision du directeur général de l'organisme tunisien de protection des droits d'auteurs, durant une période minimale de deux ans. La période d'intérim n'est pas prise en considération pour le calcul de l'ancienneté exigée.

Dans le cas où la condition d'ancienneté fait défaut, l'agent bénéficie, durant une période n'excédant pas une année et tant qu'il n'a pas été chargé d'un autre emploi fonctionnel, des indemnités et avantages afférents à l'emploi fonctionnel immédiatement inférieur à l'emploi dont il a été chargé.

Dans les deux cas, les avantages en nature peuvent être remplacés par leur équivalent en espèce.

Art. 9 - Le ministre des finances et le ministre de la culture et de la sauvegarde du patrimoine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 13 mai 2008.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE L'EDUCATION PHYSIQUE

Arrêté du ministre de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique du 14 mai 2008, portant nomination d'un ordonnateur secondaire.

Le ministre de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique,

Sur proposition du commissaire régional à la jeunesse, aux sports et à l'éducation physique de Sidi Bouzid,

Vu le code de la comptabilité publique promulgué par la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi n° 2006-85 du 25 décembre 2006 notamment les articles 238 et 240 dudit code,

Vu le décret n° 2004-2370 du 4 octobre 2004, fixant l'organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement des commissariats régionaux des sports,

Vu le décret n° 2007-1124 du 7 mai 2007, portant organisation du ministère de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique,

Vu l'avis du ministre des finances.

Arrête :

Article premier - Le directeur du complexe de la jeunesse et de la culture de Sidi Bouzid est nommé ordonnateur secondaire du budget du commissariat régional à la jeunesse, aux sports et à l'éducation physique de Sidi Bouzid. Il est chargé en cette qualité, et dans la limite des crédits qui lui sont délégués, d'engager, de liquider et d'ordonnancer les dépenses imputées sur le budget du commissariat régional à la jeunesse, aux sports et à l'éducation physique susvisé.

Art. 2 - Le directeur de l'établissement concerné est accrédité auprès du comptable public du commissariat régional à la jeunesse, aux sports et à l'éducation physique de Sidi Bouzid.

Art. 3 - Le présent arrêté prend effet à compter de sa publication au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 14 mai 2008.

Le ministre de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique

Abdallah Kaâbi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

NOMINATION

Par décret n° 2008-1870 du 13 mai 2008.

Le maître de conférences agrégé hospitalo-universitaire en médecine dentaire ci-mentionné est nommé dans le grade de professeur hospitalo-universitaire en médecine dentaire à compter du 14 février 2007, et ce, conformément au tableau suivant :

Nom et prénom	Spécialité	Faculté
Kamel Argoubi	Pédo-dontie et prévention	Faculté de médecine dentaire de Monastir

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2008-1871 du 13 mai 2008.

Mesdames et messieurs dont les noms suivent sont maintenus en activité pour une durée d'une année à compter du 1er mai 2008, et ce, conformément aux indications du tableau ci-après :

Nom et prénom	Grade	Année du maintien	Etablissement
Docteur Ali Horchani	Professeur hospitalo-universitaire en médecine	Cinquième année	Hôpital La Rabta de Tunis
Docteur Monique Trabelsi	Maître de conférences agrégé hospitalo-universitaire en médecine	Troisième année	Hôpital Charles Nicolle de Tunis
Docteur Béji Chaouachi	Professeur hospitalo-universitaire en médecine	Deuxième année	Hôpital d'enfants de Tunis
Docteur Faouzia Lakehal épouse Hajji	Médecin principal des hôpitaux	Deuxième année	Hôpital Charles Nicolle de Tunis
Docteur Kamel Ennabli	professeur hospitalo-universitaire en médecine	Première année	Hôpital Sahloul de Sousse

Par décret n° 2008-1872 du 13 mai 2008.

Le docteur Sondes Zouari épouse Makni, professeur hospitalo-universitaire en médecine, chargée des fonctions de chef de service à l'hôpital La Rabta de Tunis, est maintenue en activité pour une période d'une année après l'âge de 60 ans, à compter du 1^{er} avril 2008.

Par décret n° 2008-1873 du 13 mai 2008.

Le docteur Hamza Essaddam, professeur hospitalo-universitaire en médecine à l'hôpital La Rabta de Tunis, est maintenu en activité pour une période d'une année après l'âge de 60 ans, à compter du 1^{er} mars 2008.

Arrêté du ministre de la santé publique du 14 mai 2008, portant délégation de signature en matière disciplinaire.

Le ministre de la santé publique,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etats à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 81-793 du 9 juin 1981, portant organisation des services de l'administration centrale du ministère de la santé publique ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2006-746 du 13 mars 2006 et le décret n° 2007-3017 du 27 novembre 2007,

Vu le décret n° 2007-2276 du 4 septembre 2007, portant nomination de Monsieur Mondher Zenaidi ministre de la santé publique,

Vu le décret n° 2008-909 du 1^{er} avril 2008, nommant Monsieur Zakaria Oueslati, contrôleur général des services publics, chef du cabinet du ministre de la santé publique.

Arrête :

Article premier - Conformément aux dispositions de l'article 51 (nouveau) de la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 modifiant et complétant la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 susvisé, le ministre de la santé publique délègue à Monsieur Zakaria Oueslati, chef du cabinet du ministre de la santé publique, le droit de signature des rapports de traduction devant le conseil de discipline et des décisions de sanctions disciplinaires, à l'exception de la sanction de révocation.

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 14 mai 2008.

Le ministre de la santé publique

Mondher Zenaïdi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de la santé publique du 14 mai 2008, portant délégation de signature.

Le ministre de la santé publique

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etats à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 81-793 du 9 juin 1981, portant organisation des services de l'administration centrale du ministère de la santé publique ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2006-746 du 13 mars 2006 et le décret n° 2007-3017 du 27 novembre 2007,

Vu le décret n° 2007-2276 du 4 septembre 2007, portant nomination de Monsieur Mondher Zenaïdi ministre de la santé publique,

Vu le décret n° 2008-909 du 1^{er} avril 2008, nommant Monsieur Zakaria Oueslati, contrôleur général des services publics, chef du cabinet du ministre de la santé publique.

Arrête :

Article premier - Conformément au paragraphe premier de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, le ministre de la santé publique délègue à Monsieur Zakaria Oueslati, chef du cabinet du ministre de la santé publique, le droit de signature de tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions, à l'exception des textes à caractère réglementaire.

Art. 2 - Monsieur Zakaria Oueslati est autorisé à sous déléguer sa signature à des fonctionnaires des catégories « A » et « B » placés sous son autorité dans les conditions fixées à l'article 2 du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975.

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 14 mai 2008.

Le ministre de la santé publique

Mondher Zenaïdi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de la santé publique du 14 mai 2008, portant délégation de signature.

Le ministre de la santé publique

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etats à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 81-793 du 9 juin 1981, portant organisation des services de l'administration centrale du ministère de la santé publique ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2006-746 du 13 mars 2006 et le décret n° 2007-3017 du 27 novembre 2007,

Vu le décret n° 2006-436 du 9 février 2006, chargeant le docteur Mongi Meddeb Hamrouni, inspecteur général de la santé publique, des fonctions de directeur de médecine scolaire et universitaire au ministère de la santé publique,

Vu le décret n° 2007-2276 du 4 septembre 2007, portant nomination de Monsieur Mondher Zenaïdi, ministre de la santé publique.

Arrête :

Article premier - Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 1er du décret n° 75-384 du 17 Juin 1975 susvisé, le ministre de la santé publique délègue au docteur Mongi Meddeb Hamrouni, directeur de médecine scolaire et universitaire au ministère de la santé publique, le droit de signature de tous les documents relevant de sa compétence, à l'exception des textes à caractère réglementaire.

Art. 2 - Le docteur Mongi Meddeb Hamrouni est autorisé à sous déléguer son droit de signature à des fonctionnaires des catégories « A » et « B » placés sous son autorité, et ce, selon les conditions prévues par l'article 2 du décret susvisé.

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 14 mai 2008.

Le ministre de la santé publique

Mondher Zenaïdi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

**MINISTERE DE L'EDUCATION ET DE
LA FORMATION**

NOMINATIONS

Par décret n° 2008-1874 du 14 mai 2008.

Monsieur Mohamed Bakhouch, professeur principal hors classe de l'enseignement, est chargé des fonctions de sous-directeur de l'évaluation et des examens à la direction de l'évaluation, de la formation et du suivi pédagogique à la direction régionale de l'éducation et de la formation au Kef.

Par décret n° 2008-1875 du 14 mai 2008.

Monsieur Mohamed Gzouni, professeur de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de sous-directeur de l'animation culturelle et du sport scolaire la direction régionale de l'éducation et de la formation à Médenine.

Par décret n° 2008-1876 du 14 mai 2008.

Monsieur Faouzi Mahdhi, administrateur, est chargé des fonctions de chef de service de la carte régionale de la formation professionnelle à la direction de la formation professionnelle à la direction régionale de l'éducation et de la formation à Médenine.

CONGE POUR LA CREATION D'ENTREPRISE

Par décret n° 2008-1877 du 13 mai 2008.

Il est accordé à Monsieur Riadh Gouia, maître d'application, un congé pour la création d'une entreprise, et ce, pour une deuxième année, à compter du 22 janvier 2008.

**MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE ET DE LA TECHNOLOGIE**

Décret n° 2008-1878 du 13 mai 2008, portant suppression de l'unité de gestion par objectifs pour l'achèvement de la mise en place du technopole de Borj-Cedria.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu la loi d'orientation n° 96-6 du 31 janvier 1996, relative à la recherche scientifique et au développement technologique, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2002-53 du 3 juin 2002,

Vu le décret n° 96-1236 du 6 juillet 1996, portant création des unités de gestion par objectifs,

Vu le décret n° 2005-1019 du 24 mars 2005, portant création d'une unité de gestion par objectifs pour

l'achèvement de la mise en place du technopole de Borj-Cedria et fixant son organisation et les modalités de son fonctionnement, tel qu'il a été modifié par le décret n° 2006-1878 du 29 juin 2006,

Vu le décret n° 2007-140 du 25 janvier 2007, portant nomination du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier - L'unité de gestion par objectifs pour l'achèvement de la mise en place du technopole de Borj-Cedria est supprimée, à compter du 1^{er} mars 2008.

Art. 2 - Le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 13 mai 2008.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATIONS

Par décret n° 2008-1879 du 14 mai 2008.

Monsieur Sami Gasmi, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de secrétaire général d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à l'institut supérieur de musique de Tunis.

Par décret n° 2008-1880 du 14 mai 2008.

Monsieur Mohamed Masmoudi, professeur principal de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de directeur d'établissement des œuvres universitaires de la catégorie (A) à la cité universitaire Sidi Mansour Sfax.

En application des dispositions de l'article 4 du décret n° 95-2281 du 13 novembre 1995, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2008-1881 du 14 mai 2008.

Monsieur Naoufel El Euch, ingénieur principal, est chargé des fonctions de secrétaire principal d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à l'école supérieure d'audiovisuel et de cinéma à Gammarth.

Par décret n° 2008-1882 du 14 mai 2008.

Monsieur Abderraouf Zribi, animateur de première catégorie, est chargé des fonctions de directeur d'établissement des œuvres universitaires de la catégorie (B) au foyer universitaire de Ben Arous.

En application des dispositions de l'article 5 du décret n° 95-2281 du 13 novembre 1995, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un chef de service d'administration centrale.

Par décret n° 2008-1883 du 14 mai 2008.

Monsieur Abdelkrim Abbassi, professeur principal de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de directeur d'établissement des œuvres universitaires de la catégorie (B) au restaurant universitaire Houssine El Jaziri à Manouba.

En application des dispositions de l'article 5 du décret n° 95-2281 du 13 novembre 1995, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un chef de service d'administration centrale.

Par décret n° 2008-1884 du 14 mai 2008.

Madame M'barka Barouk épouse Saadaoui, ingénieur des travaux, est chargée des fonctions de chef de service des équipements à la sous-direction de la formation à la direction des études d'ingénieurs à la direction générale des études technologiques au ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie.

Par décret n° 2008-1885 du 14 mai 2008.

Monsieur Mohamed Akkari, administrateur, est chargé des fonctions de secrétaire d'université pour exercer les fonctions de chef de service de la gestion informatique des

affaires des fonctionnaires à la sous-direction des ressources humaines à la direction des services communs à l'université de Tunis El Manar.

Par décret n° 2008-1886 du 14 mai 2008.

Madame Asma Riahi épouse Mattoussi, administrateur conseiller, est chargée des fonctions de secrétaire d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à l'institut supérieur des langues appliquées et d'informatique de Béja.

Par décret n° 2008-1887 du 14 mai 2008.

Les maîtres assistants de l'enseignement supérieur dont les noms suivent sont nommés maîtres de conférences de l'enseignement supérieur conformément aux indications du tableau suivant :

Nom et prénom	Affectation	Discipline	Date de nomination
Nafaa Reguigui	Centre national des sciences et technologies nucléaires	Génie mécanique	8 octobre 2007
Mohamed Sami Aifa	Centre de biotechnologie de Sfax	Génie biologique	9 octobre 2007
Hamza El Fil	Centre national de recherches en sciences de matériaux	Génie chimique	22 novembre 2007
Latifa Bousselmi	Centre de recherches et des technologies des eaux au technopole de Borj-Cedria	Génie chimique	22 novembre 2007
Mongi Bouaicha	Centre de recherches et des technologies de l'énergie au technopole de Borj-Cedria	Physique	24 décembre 2007

Par décret n° 2008-1888 du 14 mai 2008.

Les maîtres assistants de l'enseignement supérieur dont les noms suivent sont nommés maîtres de conférences conformément au tableau suivant :

Nom et prénom	Affectation	Discipline	Date de nomination
Ezzeddine Zahrouni	Faculté des sciences de Monastir	Mathématiques appliquées	01/09/2007
Hechmi Ben Messaoud	Faculté des sciences de Monastir	Mathématiques	07/09/2007
Mondher Zidi	Ecole nationale d'ingénieurs de Monastir	Génie mécanique	08/10/2007
El Mnaouar Chouchane	Ecole nationale d'ingénieurs de Monastir	Génie mécanique	08/10/2007
Abdallah Mhimid	Ecole nationale d'ingénieurs de Monastir	Génie industriel	15/10/2007

Par décret n° 2008-1889 du 14 mai 2008.

Madame Lamia Gharbi, assistant de l'enseignement supérieur, est nommée maître de conférences en sciences de gestion à l'institut des hautes études commerciales de Sousse, à compter du 15 décembre 2007.

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2008-1890 du 13 mai 2008.

Monsieur Mongi Bousnina, maître de conférences, est maintenu en activité pour une année, à compter du 1^{er} avril 2008.

A **BONNEMENT**

Année 2008

au Journal Officiel de la République Tunisienne

TARIFS en dinars tunisiens

Lois, Décrets et Arrêts

PAYS DU MAGHREB ARABE

Edition originale
24,000

Traduction française
33,000

*Edition originale et sa
traduction*
45,000

AUTRES PAYS

Edition originale
40,000

Traduction française
50,000

*Edition originale et sa
traduction*
65,000

*F.O.D.E.C. 1%
et frais d'envoi par avion en sus*

Pour l'acquisition de votre abonnement au Journal Officiel :

Contactez le siège de l'Imprimerie Officielle, avenue Farhat Hached, 2098 Radès - Tél. : 71.434.211 ou l'un des bureaux de vente ci-après :

- * **1000 - Tunis** : 1 rue Hannon - Tél. : 71.329.637
- * **4000 - Sousse** : Cité C.N.R.P.S rue Ribat –
Tél. : (73) 225.495
- * **3051 - Sfax** : Centre El Alia, route El Aïn, Km 2.2
Sfax - Tél. : (74) 460.422

Le paiement se fera en espèces ou par chèques ou par virement postal ou bancaire au nom de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne à l'un des comptes ci-après :

Tunis :

C.C.P. N° 17. 001 00000000 61015 - 85
S.T.B. : Thameur 10.000.0000576088.788.79
B.N.A. : Tunis 03. 000 0100115006046 - 07
U.I.B. : Agence Afrique 12 001 000 35 00 701 004/30
A.T.B. : Agence Mégrine 01.100.028 1104 2433 87 90
Banque du Sud (Liberté) : 04 1020 024047001997 - 74
B.I.A..T. (Mégrine) : 08 2030 005230 000028 - 29
Banque du Sud (Radès) : 04. 1000 094047001039 - 69

Sousse :

S.T.B. : 10 609 089 1004125 788 66

Sfax :

B.I.A.T. : 08 70300044 30 000018 - 67

Prix du numéro du J.O.R.T de l'année en cours

Edition originale : 0,500 dinars + 1% F.O.D.E.C.

Traduction française : 0,700 dinars + 1% F.O.D.E.C.